

Satzung der Gemeinde Seddiner See über die Erhebung einer Gewässerunterhaltungsumlage des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“ für das Gebiet der Gemeinde Seddiner See

Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 38]) und des § 80 Absatz 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2014 (GVBl. I/17, [Nr. 28]) und der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36]), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in ihrer Sitzung am 26. November 2019 mit Beschluss-Nr.: 25/Nov/2019 folgende Satzung über die Erhebung einer Gewässerunterhaltungsumlage des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“ für das Gebiet der Gemeinde Seddiner See beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Die Gemeinde Seddiner See ist auf Grund des § 2 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 13. März 1995 (GVBl. I/95, [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]), mit den der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“. Dem Vorstand obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes gemäß § 79, Absatz 1, Nr. 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes in Verbindung mit § 40 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254), unter anderem die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.

§ 2 Umlagentatbestand

Die Gemeinde Seddiner See erhebt von den Eigentümern bzw. Erbbauberechtigten der der Grundsteuerpflicht unterliegenden Grundstücke kalenderjährlich eine Gewässerunterhaltungsumlage der von ihr an den Wasser- und Bodenverband „Nuthe-Nieplitz“ zu leistenden Beiträge.

§ 3 Umlagenschuldner

- (1) Umlagenschuldner ist derjenige, der zu Beginn des Kalenderjahres Eigentümer eines der Grundsteuerpflicht unterliegenden Grundstücks im Gemeindegebiet ist.
- (2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
- (3) Mehrere Umlagenschuldner für dieselbe Schuld haften als Gesamtschuldner.

§ 4 **Umlagenmaßstab**

Die Umlage bemisst sich nach der Größe des Grundstückes in Hektar im Gebiet der Gemeinde Seddiner See zu Beginn des Kalenderjahres. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung durch die Gemeinde.

§ 5 **Umlagensatz**

Die Umlage beträgt kalenderjährlich je Hektar, der nach § 4 ermittelten Grundstücksfläche, 12 €, mindestens jedoch 3 € bis einschließlich 0,2500 Hektar.

§ 6 **Fälligkeit der Umlage**

- (1) Die Umlage entsteht zu Beginn jedes Kalenderjahres. Sie wird als Jahresbetrag erhoben. Die Umlage wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und am 15. November fällig.
- (2) Abweichend vom Absatz 1 wird die Umlage wie folgt fällig:
 - a) Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt.
 - b) Am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser mehr als 15 € beträgt und 30 € nicht übersteigt.
 - c) Am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages, wenn dieser mehr als 30 € beträgt.

§ 7 **Inkrafttreten**

- (1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einer Gewässerunterhaltungsumlage des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“ vom 29. November 2011 außer Kraft.

Seddiner See, 26. November 2019

Axel Zinke
Bürgermeister

Siegel